# KAPITOLU 396

## ATT DWAR L-AWDITUR ĠENERALI U L-UFFIĊĊJU NAZZJONALI TAL-VERIFIKA

*Dwar l-Awditur Ġenerali u l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika, li jistabbilixxi d-dmirijiet ta' Awditur Ġenerali u l-mod kif l-Awditur Ġenerali jagħmel rapporti lill-Parlament, u li jipprovdi għall-mod kif għandhom jingħataw flejjes lill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika u l-mod li bih il-kontijiet tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika għandhom jiġu verifikati u jsir rapport dwarhom, kif ukoll kull ħaġa anċillari u konsegwenzjali għal dan.*

25 ta' Lulju, 1997

*Sar liġi bl-ATT XVI tal-1997, kif emendat bl-Atti XIV tal-1999 u X tal-2013u XI tal-2021.*

**1.** It-titolu ta' dan l-Att hu l-Att dwar l-Awditur Ġenerali u l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika. Titolu fil-qosor.

**2.** F'dan l-Att, kemm-il darba r-rabta tal-kliem ma teħtieġx xort' oħra - Tifsir.

"Awditur Ġenerali" u "Deputat Awditur Ġenerali" ifissru l-Awditur Ġenerali u d-Deputat Awditur Ġenerali maħtura skont l-artikolu 108 tal-Kostituzzjoni;

"Kostituzzjoni" tfisser il-Kostituzzjoni ta' Malta;

"Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika" tfisser l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika mwaqqaf bl-artikolu 108 tal-Kostituzzjoni.

**3.** L-Awditur Ġenerali u d-Deputat Awditur Ġenerali għandhom jieħdu dan il-ġurament tal-kariga: Ġurament tal-kariga.

"Jien ..... naħlef li se nwettaq il-funzjonijiet ta' Awditur Ġenerali/Deputat Awditur Ġenerali onestament u diligentement, skont il-Kostituzzjoni u kull liġi oħra li tista' tkun tapplika għal dan minn żmien għal żmien u mingħajr biża' jew favur u mill-aħjar li nista'.".

**4.** L-Awditur Ġenerali jista' jeżamina, f'dak li għandu x'jaqsam mal-funzjonijiet tiegħu skont il-Kostituzzjoni jew kull liġi oħra, lil persuna bil-ġurament dwar kull ħaġa li jkollha x'taqsam ma' xi kont li jkun jaqa' taħt il-verifika tiegħu u huwa jkollu setgħat kollha daqskemm bis-saħħa tal-Att dwar l-Inkjesti huma mogħtija liċ-*chairman* ta' bord ta' inkjesta bis-saħħa ta' dak l-Att, u d-dispożizzjonijiet ta' dak l-Att għandhom ikunu japplikaw għall-Awditur Ġenerali fit-twettiq tal-funzjonijiet tiegħu hawn aktar qabel imsemmija bħallikieku kien *chairman* maħtur skont dak l-Att. Setgħa li l-Awditur Ġenerali jagħti ġuramenti, eċċ. Kap. 273.

**5.** Id-dispożizzjonijiet tal-Ewwel Skeda li tinsab ma' dan l-Att għandhom ikunu japplikaw għar-rapporti li l-Awditur Ġenerali għandu jagħmel lill-Parlament skont l-artikolu 108 tal-Kostituzzjoni. Mod kif l-Awditur Ġenerali jagħmel rapport lill-Parlament.

Setgħa tal-Awditur Ġenerali li jirrapporta lill-Kummissjoni Permanenti kontra l-Korruzzjoni. *Miżjud: XI.2021.2.* Kap. 326.

**5A.** Jekk l-Awditur Ġenerali, matul jew wara xi investigazzjoni, ikun tal-fehma li jkun hemm prova ta' att ta' korruzzjoni kif definit fl-Att dwar il-Kummissjoni Permanenti kontra l-Korruzzjoni, l-Awditur Ġenerali jista' jirreferi dak li jkun irriżultalu direttament lill-Avukat Ġenerali.

Għoti ta' flejjes, eċċ., lill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika. *Emendat: XIV. 1999.4.*

**6.** (1) Id-dispożizzjonijiet tat-Tieni Skeda li tinsab ma' dan l-Att għandhom ikunu japplikaw għar-reklutaġġ ta' persunal fl-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika, għas-setgħat tal-Awditur Ġenerali u tal-uffiċċju tiegħu, għall-għoti ta' flejjes lill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika, għaż-żamma ta' kontijiet f'dak l-uffiċċju u għall-verifika sew tagħhom.

(2) Il-Kumitat tal-Kontijiet dwar l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika mwaqqaf taħt it-Taqsima IV tat-Tieni Skeda li tinsab ma' dan l-Att għandu jkollu s-setgħat u l-funzjonijiet stabbiliti fl-imsemmija Tieni Skeda kif ukoll dawk is-setgħat u funzjonijiet oħra kollha li jistgħu jiġu lilu assenjati b'kull liġi oħra li tkun.

---

## L-EWWEL SKEDA

(Artikolu 5)

### Rapporti tal-Awditur Ġenerali

1. (*a*) L-Awditur Ġenerali għandu jagħmel dawk l-eżamijiet u inkjesti fil-kontijiet tad-dipartimenti jew uffiċċji kollha tal-Gvern ta' Malta, jew ta' dawk il-korpi l-oħra li hu tenut li jirrapporta dwar il-kontijiet tagħhom skont kull liġi, hekk kif jidhirlu li jkun meħtieġ sabiex ikun jista' jirrapporta dwarhom kif meħtieġ li jagħmel bil-Kostituzzjoni jew b'kull liġi oħra.

(*b*) L-Awditur Ġenerali għandu jispezzjona mill-inqas darba ta' kull sena kull titolu miżmum f'Malta u għandu jivverifika l-prospett ta' x'ikunu jirrendu ta' kull sena t-titoli kollha miżmuma f'Malta u barra minn Malta li jitħejja mill-*Accountant General* skont id-dispożizzjonijiet tal-Att dwar il-Ġestjoni tal-Finanzi Pubbliċi.

Kap. 601.

(*ċ*) L-Awditur Ġenerali għandu jeżamina flimkien mal-kotba tat-Teżor id-dikjarazzjonijiet li l-*Accountant General* hu meħtieġ li jħejji u jgħaddilu skont l-Att dwar il-Ġestjoni tal-Finanzi Pubbliċi; huwa għandu jiċċertifikahom u jibgħathom lura lill-*Accountant General* fi żmien ġimgħatejn minn meta jkunu waslu għandu.

Kap. 601.

(*d*) Jekk l-Awditur Ġenerali jagħmel xi oġġezzjoni għal xi parti minn dawk id-dikjarazzjonijiet, huwa għandu jiċċertifika dan billi jagħmel fuqhom dawk ir-rimarki li huwa jaħseb li jkunu adatti, u d-dikjarazzjonijiet għandhom jiġu pubblikati u mqegħdin fuq il-Mejda

tal-Kamra tad-Deputati flimkien ma' dawn ir-rimarki.

(*e*) L-Awditur Ġenerali għandu jeżamina d-dikjarazzjonijiet u l-kontijiet imħejjijin u lilu mibgħuta mill-*Accountant General* skont ma hemm fl-Att dwar il-Ġestjoni tal-Finanzi Pubbliċi u għandu jagħmel rapport skont ma hemm provdut u hu meħtieġ b'dan l-Att, bl-Att dwar il-Ġestjoni tal-Finanzi Pubbliċi u ta' kull regolament magħmul bis-saħħa tagħhom, jew hekk kif l-Awditur Ġenerali jista' jaħseb li jkun sewwa u xieraq. Kap. 601.

2. L-Awditur Ġenerali għandu jeżamina, b'mod partikolari, dawk il-kotba u notamenti li d-dipartimenti tal-Gvern huma meħtieġa li jżommu bl-Att dwar il-Ġestjoni tal-Finanzi Pubbliċi jew bis-saħħa tiegħu jew b'kull liġi oħra li tista' minn żmien għal żmien temenda, tissupplimenta jew tissostitwixxi dak l-Att, u għandu f'dak ir-rapport jiddikjara l-fehma tiegħu dwar jekk dawk il-kotba u notamenti jkunx tassew fihom dak it-tagħrif li jkun meħtieġ skont *policies* dikjarati dwar il-verifika tal-Gvern ta' Malta. Kap. 601.

3. L-Awditur Ġenerali jista' jeżamina jekk dipartiment, uffiċċju jew korp ieħor li jkun qiegħed jivverifika l-kontijiet tagħhom ikunux użaw il-fondi u r-riżorsi disponibbli b'mod effettiv, effiċjenti u ekonomiku mingħajr ma jinkorru xi spiża li ma tkunx meħtieġa.

4. Ebda ħaġa fil-paragrafu 3 ta' din l-Iskeda ma għandha tiftiehem li tagħti jedd lill-Awditur Ġenerali li jidħol fil-meriti ta' xi *policy* jew għan ta' dak id-dipartiment, uffiċċju jew korp.

5. L-Awditur Ġenerali għandu ta' kull sena jagħmel rapport lill-Kamra tad-Deputati dwar:

(i) ix-xogħol u l-attivitajiet tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika; u

(ii) jekk fil-qadi ta' dmirijietu huwa jkunx irċieva l-informazzjoni u l-ispjegazzjonijiet kollha minnu meħtieġa.

6. Kull rapport li jsir skont il-paragrafu 5 għandu jiġbed l-attenzjoni għal kull ħaġa li l-Awditur Ġenerali jqis li jkollha ċertu importanza u li tkun ta' xorta li għandha tinġieb għall-attenzjoni tal-Kamra tad-Deputati, inkluż b'mod partikolari kull każ li fih seta' osserva illi -

(i) l-kontijiet u n-notamenti ma jkunux inżammu fedelment u b'mod xieraq jew li ma jkunx ingħata kont sew ta' flejjes pubbliċi jew li dawn ma jkunux tħallsu fil-Fond Konsolidat kif jista' jkun meħtieġ bil-liġi;

(ii) ma jkunux inżammu notamenti essenzjali jew li r-regoli u l-proċeduri applikati ma kienux suffiċjenti sabiex jissalvagwardjaw u jikkontrollaw il-proprjetà pubblika, sabiex jassiguraw verifika effettiva fuq l-istima, il-ġbir u l-allokazzjoni xierqa tad-dħul u sabiex

jiżguraw li kull nefqa tkun saret skont kif tkun awtorizzata li ssir;

(iii) flejjes pubbliċi jkunu ntefqu għal għanijiet li ma jkunux dawk li għalihom ikunu ġew approprjati mill-Parlament jew b'xi mod ieħor li ma jkunx skont l-Att dwar il-Ġestjoni tal-Finanzi Pubbliċi jew kull liġi oħra li tkun temenda, tissupplementa jew tissostitwixxi dak l-Att;

Kap. 601.

(iv) flejjes pubbliċi jkunu ntefqu b'mod mhux ekonomiku jew mingħajr ma jkun tqies sew kemm dak l-infiq seta' kien effettiv u effikaċi;

(v) ma jkunux ġew stabbiliti proċeduri sodisfaċenti sabiex jitqies u jiġi rappurtat kemm programmi ta' nfiq ikunu effettivi, meta dawk il-proċeduri kellhom b'mod raġonevoli jiġu stabbiliti.

7. Kull rapport li jsir mill-Awditur Ġenerali skont il-paragrafu 5 ta' din l-Iskeda għandu jiġi preżentat lill-i*Speaker* tal-Kamra tad-Deputati mhux iżjed tard minn tnax-il xahar wara tmiem is-sena finanzjarja li jkun qed isir rapport dwarha, u l-i*Speaker* għandu jqiegħed kull rapport bħal dak quddiem il-Kamra tad-Deputati fis-seduta li jkun imiss tal-Kamra wara li huwa jkun irċieva r-rapport.

8. (*a*) L-Awditur Ġenerali jista' jagħmel rapporti speċjali lill-Kamra tad-Deputati -

(i) dwar kull kwistjoni li jkollha ċertu importanza jew urġenza; jew

(ii) fejn jittratta dwar verifika fuq jekk kienx hemm valur tajjeb għal li jintefaq għar-rigward tal-effiċjenza u l-effettività ta' xi dipartiment, uffiċċju jew korp.

(*b*) L-i*Speaker* għandu jqiegħed dak ir-rapport quddiem il-Kamra tad-Deputati fl-ewwel seduta tal-Kamra li tkun tmiss wara li jasallu r-rapport.

9. (*a*) L-Awditur Ġenerali jista' sew personalment sew permezz tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika, bl-inizjattiva tal-Awditur Ġenerali nnifsu jew fuq talba tal-Ministru responsabbli għall-finanzi jew ta' mill-anqas tliet membri tal-Kumitat dwar il-Kontijiet Pubbliċi jew ta' xi Kumitat ieħor bħal dak tal-Kamra tad-Deputati li minn żmien għal żmien jista' jissostitwixxi lil dak il-Kumitat, jagħmel inkjesta u jirrapporta dwar:

(i) kull ħaġa li jkollha x'taqsam mal-finanzi tal-Gvern, proprjetà jew fondi amministrati jew taħt il-kontroll ta' xi dipartiment jew uffiċċju tal-Gvern jew ta' xi korp li l-kontijiet tiegħu ikunu suġġetti għall-verifika tiegħu;

(ii) dawk il-kontijiet u rapporti finanzjarji li jitqiegħdu quddiem il-Kamra tad-Deputati bis-saħħa ta' xi liġi jew skontha.

(iii) il-kontijiet ta' dawk l-awtoritajiet pubbliċi jew korpi li jamministraw, ikollhom f'idejhom jewużaw fondi li jappartjenu direttament jew indirettament lill-Gvern ta' Malta;

(iv) il-funzjonijiet ta' kumpanniji jew entijiet oħra fejn il-Gvern ta' Malta jkollu mhux anqas minn 51 fil-mija tal-ishma;

(v) kull ħaġa oħra kif jista' jiġi stabbilit bi jew taħt xi liġi.

(*b*) L-i*Speaker* għandu jqiegħed dak ir-rapport quddiem il-Kamra tad-Deputati fl-ewwel seduta tal-Kamra li tkun tmiss wara li jasallu r-rapport.

(*ċ*) L-Awditur Ġenerali jista' jagħti parir lil kull dipartiment jew uffiċċju tal-Gvern, jew lil kull korp li s-subparagrafu (*a*) japplika għalih, dwar kull ħaġa li tinkixef matul dik l-inkjesta.

10. (*a*) Meta l-Awditur Ġenerali jikxef xi irregolarità serja f'xi dipartiment jew uffiċċju tal-Gvern, jew f'xi korp li dwaru jkollu s-setgħa li jagħmel verifika, din għandha titgħarraf mill-Awditur Ġenerali lill-Ministru responsabbli għal dak id-dipartiment, uffiċċju jew korp tal-Gvern.

(*b*) (i) L-Awditur Ġenerali jista' jagħmel rapport lill-i*Speaker* dwar kull persuna li tkun qed twettaq dmirijietha f'dak id-dipartiment jew uffiċċju tal-Gvern, jew korp li dwaru jkollu s-setgħa li jagħmel verifika, u li jonqos milli jħares id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att jew tal-Att dwar il-Ġestjoni tal-Finanzi Pubbliċi, jew ta' xi regolament magħmul bis-saħħa tagħhom. Kap. 601.

(ii) L-Awditur Ġenerali għandu jagħmel rapport fuq dik il-persuna lill-Ministru responsabbli għal dak id-dipartiment, uffiċċju jew korp tal-Gvern u jista' jirrakkomanda li l-Ministru jaddebita lil dik il-persuna bl-ammont ta' diżavvanz jew telf jew pagament mhux dovut li jirriżulta min-nuqqas ta' tħaris ta' xi dispożizzjoni ta' dan l-Att, jew tal-Att dwar il-Ġestjoni tal-Finanzi Pubbliċi, jew ta' xi regolament magħmul bis-saħħa tagħhom. Kap. 601.

(iii) Kull min iħoss ruħu aggravat bl-addebitament li jsirlu jkollu jedd jikkontesta dak l-addebitament billi jistitwixxi kawża kontra l-Ministru fil-Prim'Awla tal-Qorti Ċivili mhux aktar tard minn xahar wara li jkun ingħatalu avviż tal-addebitament, u dak l-addebitament m'għandux jibda jseħħ qabel ma jiskadi xahar jew f'dak iż-żmien li matulu tkun għadha pendenti dik il-kawża fil-qorti.

(iv) L-Awditur Ġenerali għandu jagħmel rapport dwar persuna li b'qerq tapplika jew li b'qerq

tikkaġuna jew tippermetti li jiġu applikati flejjes pubbliċi għal skopijiet oħra li mhumiex ta' servizz pubbliku, jew li jkun għandu jrodd jew jagħti flejjes pubbliċi, lill-Ministru, li mbagħad għandu jieħu dawk il-passi li jista' jqis xierqa sabiex jitmexxa kontra dik il-persuna skont il-liġi; iżda ebda ħaġa li tinsab f'dan il-paragrafu m'għandha żżomm li jinbdew proċedimenti kontra dik il-persuna minn xi persuna oħra li ma tkunx il-Ministru.

(*ċ*) L-Awditur Ġenerali għandu jagħmel kull mistoqsija u osservazzjoni lil kull *accounting officer* jew uffiċjal li b'xi mod ikollu x'jaqsam ma' li jirċievi jew iħallas flejjes pubbliċi u jitlob kull spjegazzjoni skont ma jkun jidhirlu li jkun meħtieġ. Kull mistoqsija u osservazzjoni bħal dawk li tiġi indirizzata lil dawk l-uffiċjali għandha tintbagħat lura minnhom lill-Awditur Ġenerali flimkien mat-tweġiba meħtieġa mingħajr dewmien. Fil-każ ta' xi dewmien mhux tas-soltu, jew li ma tingħatax raġuni dwaru, fl-għoti ta' risposta, jew fil-każ ta' risposta mhux sodisfaċenti, għall-mistoqsijiet jew osservazzjonijiet minnu magħmula, l-Awditur Ġenerali għandu jagħmel rapport dwar iċ-ċirkostanzi lill-Ministru responsabbli għal dak id-dipartiment jew uffiċċju tal-Gvern, jew korp li dwaru jkollu s-setgħa li jagħmel il-verifika tiegħu, li jkollu x'jaqsam mal-każ.

---

*Emendata: X. 2013.2.*

## IT-TIENI SKEDA

(Artikolu 6)

**Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika**

TAQSIMA I

*Funzjonarji tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika*

1. L-Awditur Ġenerali għandu jaħtar dak l-għadd u dawk il-kategoriji ta' funzjonarji fl-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika skont kemm huwa jqis li jkunu meħtieġa biex jassistuh fit-twettiq ta' dmirijietu skont il-liġi.

2. Dawk il-funzjonarji jinħatru b'dawk il-patti u jirċievu dik ir-rimunerazzjoni li tista' tiġi hekk stabbilita mill-Awditur Ġenerali.

TAQSIMA II

*Setgħat tal-Awditur Ġenerali u tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika*

3. Ħlief hekk kif jista' jiġi espressament provdut b'xi liġi, l-Awditur Ġenerali, u kull uffiċjal awtorizzat tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika, ikollu jedd ta' aċċess ħieles f'kull żmien raġonevoli dwar dik l-informazzjoni mingħand funzjonarji u persunal ieħor ta'

dipartimenti u uffiċċji tal-Gvern, jew mingħand dawk il-korpi li jkunu suġġetti għall-verifika tiegħu, li huma jistgħu jenħtieġu biex iwettqu dmirijiethom sew skont il-liġi, u huma jkollhom jedd li jirċievu mingħand dawk il-funzjonarji u persunal ieħor dawk ir-rapporti u spjegazzjonijiet li huma jistgħu jqisu li jkunu meħtieġa għal dawk l-għanijiet.

4. L-Awditur Ġenerali jista' wkoll jordna li jsiru riċerki, u li jittieħdu estratti, minn kull ktieb, dokument jew *record* li jkun hemm ġewwa xi fond ta' dipartiment jew uffiċċju tal-Gvern, jew ta' korpi li dwarhom ikollu s-setgħa li jagħmel verifika, mingħajr ma jkollu jħallas ebda dritt għal dak li jagħmel minkejja kull liġi jew regolament li jkun jgħid xort'oħra.

5. Sabiex ikun jista' jwettaq dmirijietu b'mod iktar effettiv, l-Awditur Ġenerali jista' jqiegħed lil xi membru mill-persunal tiegħu fl-uffiċini ta' xi dipartiment jew uffiċċju tal-Gvern jew ta' xi korp ieħor li jkun suġġett għall-verifika tiegħu, u dak id-dipartiment, uffiċċju jew korp għandhom jagħtu lil dik il-persuna l-akkommodazzjoni meħtieġa f'dak l-uffiċċju.

6. L-Awditur Ġenerali għandu jeħtieġ lil kull funzjonarju minnu impjegat li jkun se jeżamina l-kontijiet ta' xi dipartiment, uffiċċju jew korp, li jħares kull ħtieġa li jkollha x'taqsam mas-sigurtà f'dak il-lok u li jieħu kull ġurament ta' segretezza li kull min ikun impjegat ma' dak id-dipartiment, uffiċċju jew korp jista' jenħtieġ li jieħu skont il-liġi.

7. (a) Fit-twettiq tal-funzjonijiet u r-responsabbiltajiet tiegħu skont il-liġi, l-Awditur Ġenerali jista' joqgħod fuq ir-rapport tal-awditur debitament maħtur tal-organizzazzjoni li dwarha jkun qed isir ir-rapport, u jista' wkoll iqabbad lil xi persuna jew grupp ta' persuni li skont il-liġi jkollhom *warrant* li jagħtihom jedd jivverifikaw il-kontijiet ta' kumpanniji pubbliċi b'responsabbiltà limitata, sabiex dawn jivverifikaw il-kontijiet ta' xi dipartiment, uffiċċju jew korp li jkunu suġġetti għall-verifika tiegħu.

(*b*) Id-dispożizzjonijiet tal-paragrafi 3, 4 u 6 ta' din l-Iskeda għandhom ikunu japplikaw dwar il-persuna jew il-grupp ta' persuni li jiġu hekk imqabbdin mill-Awditur Ġenerali.

TAQSIMA III

*Finanzi*

8. L-ispejjeż tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika u s-salarji u *allowances* tal-funzjonarji tiegħu (minbarra dawk tal-Awditur Ġenerali u tad-Deputat Awditur Ġenerali) sa dik is-somma li tista' tiġi stabbilita mill-Kamra tad-Deputati skont din it-Taqsima, għandhom jiġu addebitati lill-Fond Konsolidat mingħajr il-ħtieġa ta' ebda approprjazzjoni oħra minbarra din it-Taqsima ta' din l-Iskeda.

9. Għall-għanijiet li tiġi stabbilita xi tkun is-somma msemmija fil-paragrafu 8, l-Awditur Ġenerali għandu jħejji stima tas-somma li huwa jqis li tkun meħtieġa għal dak il-għan.

10. Dik l-istima għandha qabel ma titressaq għall-konsiderazzjoni tal-Kamra tad-Deputati tiġi eżaminata mill-Kumitat stabbilit bit-Taqsima IV ta' din l-Iskeda.

11. Meta matul xi sena finanzjarja s-somma stabbilita mill-Kamra tad-Deputati ma tkunx fil-fehma tal-Awditur Ġenerali biżżejjed sabiex huwa jkun jista' jwettaq ir-responsabbiltajiet tal-kariga tiegħu b'mod effiċjenti, l-Awditur Ġenerali għandu jipprepara estimi supplimentari għall-konsiderazzjoni tal-Kamra tad-Deputati wara li dawn jiġu eżaminati mill-Kumitat kif imsemmi qabel fil-paragrafu 10.

12. Is-somma jew somom imsemmija fil-paragrafi ta' qabel dan ta' din it-Taqsima għandhom jiġu stabbiliti b'riżoluzzjoni tal-Kamra tad-Deputati wara li jiġu kunsidrati l-estimi preparati mill-Awditur Ġenerali u r-rapport li jsir dwarhom mill-Kumitat.

TAQSIMA IV

*Kumitat tal-Kontijiet dwar l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika*

13. Għandu jkun hemm Kumitat li jkun magħruf bħala l-Kumitat tal-Kontijiet dwar l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika (hawnhekk iżjed 'il quddiem imsejjaħ "il-Kumitat") li jkun kompost kif ġej:

(i) dak il-membru tal-Kamra tad-Deputati li għal dak iż-żmien ikun *Chairman* tal-Kumitat dwar il-Kontijiet Pubbliċi tal-Kamra tad-Deputati jew ta' xi kumitat ieħor bħal dak tal-Kamra li minn żmien għal żmien jissostitwixxi lil dak il-Kumitat;

(ii) il-Ministru jew xi Membru ieħor tal-Kamra tad-Deputati li jkun responsabbli għall-affarijiet tal-Parlament (hawnhekk iżjed 'il quddiem imsejjaħ "*Leader* tal-Kamra tad-Deputati");

(iii) tliet membri tal-Kamra tad-Deputati li jinħatru mill-imsemmija Kamra fuq mozzjoni tal-*Leader* tal-Kamra tad-Deputati, għal dawk li huma żewġ membri minn fost deputati li jappoġġaw lill-Gvern u l-membru l-ieħor minn fost il-membri tal-Oppożizzjoni.

14. Il-Kumitat għandu minn żmien għal żmien mhux inqas minn darba fis-sena jippreżenta lill-Kamra tad-Deputati (permezz tal-*Leader* tal-Kamra tad-Deputati) rapport dwar l-attivitajiet tiegħu u r-rapport tal-eżami li jkun għamel ta' xi estimi li jkunu tħejjew mill-Awditur Ġenerali.

15. Il-Kumitat għandu jeleġġi chairman minn fost il-membri tiegħu, u jista' jirregola l-proċedimenti tiegħu nnifsu.

16. Max-xoljiment tal-Kamra tad-Deputati, għandu jitqies li l-Kumitat ikun ġie xolt sakemm jiġi kostitwit għal darb'oħra wara li l-Kamra terġa' tiltaqa' għall-ewwel darba. Meta max-xoljiment tal-Kamra tad-Deputati s-somma li jkollha tiġi stabbilita għall-għanijiet tal-paragrafu 8 tat-Taqsima III ma tkunx ġiet hekk stabbilita jew il-Kamra ma tkunx wara t-tmiem ta' sena finanzjarja

stabbiliet dik is-somma, l-Awditur Ġenerali jkollu l-jedd jonfoq kull xahar somma li tkun ekwivalenti għal wieħed minn tnax tas-somma jew somom stabbiliti għas-sena finanzjarja ta' qabel, sakemm dik is-somma tiġi hekk stabbilita.

17. Ma għandhiex tintlaqat il-validità ta' kull proċediment tal-Kumitat meta jkun hemm xi vakanza fost il-membri tiegħu jew xi difett fil-ħatra jew nomina ta' xi wieħed mill-membri tiegħu.

TAQSIMA V

*Kontijiet tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika*

18. Il-kontijiet tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika għandhom jiġu verifikati minn dik il-persuna jew persuni (hawnhekk iżjed 'il quddiem imsejħa "l-awditur") li jinħatru mill-Kumitat minn fost dawk il-persuni li, skont dik il-liġi li tista' tkun fis-seħħ minn żmien għal żmien, ikollhom *warrant* li jagħtihom jedd jivverifikaw il-kontijiet ta' kumpannija pubblika b'responsabbiltà limitata.

19. Ir-rimunerazzjoni tal-awditur għandha tiġi stabbilita mill-Kumitat u tinħareġ bħala parti mill-ispejjeż tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika.

20. Għar-rigward tal-kontijiet tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika l-awditur ikollu dawk is-setgħat li huma vestiti skont il-liġi fl-Awditur Ġenerali għar-rigward tal-kontijiet li jkunu suġġetti għall-verifika tiegħu.

21. L-awditur għandu jippreżenta r-rapport tiegħu dwar il-verifika li huwa jkun għamel lill-Kumitat li għandu (permezz tal-*Leader* tal-Kamra tad-Deputati) jippreżenta l-istess rapport lill-Kamra tad-Deputati flimkien ma' kull kumment dwaru li jkun sar mill-istess Kumitat jew xi wieħed mill-membri tiegħu.